



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Firmado digitalmente por ALVAREZ
PALOMINO Vicson Ricardo FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.02.2026 18:03:52-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 090-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : MARYBEL HUAMANI HUARACA
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Cusco, 03 de febrero de 2026.

I. ANTECEDENTES

- El 17 de noviembre de 2025, la señora Marybel Huamani Huaraca (en adelante, la señora Huamani) presentó una denuncia contra Banco de Crédito del Perú (en adelante, el Banco) manifestando lo siguiente:
 - Que, los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 se realizaron trece consumos, por un monto total de USD 4,594.86, que no reconoce, cargados a la cuenta de su tarjeta de crédito N.º 4634-02**-****-6274, según el siguiente detalle:

Nº	FECHA DE CONSUMO	HORA	ID DE TRANSACCIÓN (número de operación)	IMPORTE (DÓLARES)	BENEFICIARIO
1	Lunes 8/09/2025	5:13 p. m.	0000650045	\$446.32	PAGO WEB DESACOPADO SKY
2	Lunes 8/09/2025	5:18 p. m.	0000242252	\$60.00	PAGO WEB DESACOPADO SKY
3	Lunes 8/09/2025	8:53 p. m.	0000211918	\$176.86	PAGO WEB DESACOPADO SKY
4	Lunes 8/09/2025	9:08 p. m.	0000240181	\$1,058.44	PAGO WEB DESACOPADO SKY
5	Martes 9/09/2025	1:32 p. m.	0000164425	\$802.64	PAGO WEB DESACOPADO SKY
6	Martes 9/09/2025	4:09 p. m.	0000757442	\$235.87	PAGO WEB DESACOPADO SKY
7	Martes 9/09/2025	4:15 a. m.	0000008269	\$235.87	PAGO WEB DESACOPADO SKY
8	Martes 9/09/2025	11:11 a. m.	0000388395	\$106.31	PAGO WEB DESACOPADO SKY
9	Martes 9/09/2025	6:33 p. m.	0000321439	\$373.54	PAGO WEB DESACOPADO SKY
10	Martes 9/09/2025	9:25 p. m.	0000190391	\$491.32	PAGO WEB DESACOPADO SKY
11	Martes 9/09/2025	10:22 p. m.	0000279112	\$180.86	PAGO WEB DESACOPADO SKY
12	Martes 9/09/2025	10:35 p. m.	0000514144	\$190.31	PAGO WEB DESACOPADO SKY
13	Miércoles 10/09/2025	7:56 a. m.	00000086732	\$236.52	PAGO WEB DESACOPADO SKY

Señaló que recién pudo advertir dichos consumos el 10 de setiembre de 2025, al ingresar a su aplicativo móvil, refiriendo que el Banco no realizó el bloqueo preventivo por las operaciones de carácter inusual, pese a tener la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias, en ese contexto, indicó que acudió a una oficina del Banco en busca de asistencia y, posteriormente, presentó un

M-OPS-03/03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

principales dispositivos legales que sustentan las operaciones no reconocidas, ya se a nivel de INDECOPI y de SBS, sin embargo, no presenta medios probatorios que acrediten que las operaciones no reconocidas fueron hechas por el consumidor, todo lo contrario dichas operaciones han sido realizadas por terceros afectando así al consumidor.

- (ii) Las operaciones reclamadas fueron realizadas sin que se haya otorgado información confidencial a ninguna persona ni ingresando a ningún canal no autorizado, tampoco ingresó a ninguna cuenta sospechosa o mensaje de estafa. Debido a que la denunciante, no suministró ninguna información a terceros. Esto genera preocupación en la denunciante, porque la única que conoce la clave secreta es la denunciante, y el BCP, que son custodias de dicha información confidencial.
- (iii) El denunciado es consciente de que existe falta de idoneidad en el servicio, ya que tuvo la posibilidad de bloquear la cuenta al detectar los movimientos inusuales y así evitar los 13 consumos no reconocidos. Además, no implementó un sistema de seguridad que permitiera detectar y comunicar oportunamente sobre la operación fraudulenta a la usuaria, pues no existió una alerta y no se bloqueó la tarjeta de manera preventiva, desprotegiendo así el crédito de la recurrente.
- (iv) Jamás ha entregado sus claves secretas a terceros, y tampoco se encuentran en su teléfono celular, además, que no tiene la costumbre de realizar disposiciones de pago con tarjeta de crédito por las sumas que le robaron, por lo que no entendemos porque el BCP no realizó el bloqueo preventivo, recalando que el BCP ya había detectado como inusual dicho movimiento.
- (v) Según la Resolución SBS N° 6523-2013, art. 17° numeral 1,2 y 3; es obligación del Banco contar con sistemas de monitoreo de operaciones que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, e implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, finalmente el BCP debe identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
- (vi) En el presente caso ninguno de estos mecanismos ha sido implementados y utilizados, por lo que consideramos que los mecanismos de seguridad y protección que el BCP tiene a través de la Banca Móvil, no son los suficientes como para mantener seguro los fondos del consumidor, más aún que no ha revelado ninguna información confidencial y ha tenido todo el tiempo su tarjeta de crédito y su teléfono fue bloqueado inmediatamente, además de que en el teléfono no tenía información privada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

- (vii) El denunciado tampoco comunicó al consumidor sobre el uso indebido de su tarjeta de crédito como sí lo hacen otros bancos que al momento de realizar consumos fraudulentos; llaman por teléfono al consumidor o envían una alerta por correo electrónico, mensaje de texto u otros mecanismos, como suelen hacerlo para enviar promociones, publicidad servicios y cobranza, incluso llegando a enviar varias comunicaciones al día.
- (viii) El denunciado tiene todos los datos del consumidor, prueba de ello es que constantemente llama para ofrecer tarjetas de créditos o promociones por correo electrónico. Para el presente caso, se realizaron la operación fraudulenta, sin que en ese instante se haya comunicado al consumidor a través de ningún canal, siendo que ellos tienen los datos personales del consumidor los cuales usan para vender servicios y promociones diariamente.
- (ix) Al intentar realizar otras operaciones, conoce de la operación fraudulenta; el denunciado no tuvo la diligencia de bloquear preventivamente la tarjeta ni de comunicar al consumidor de las operaciones inusuales y fraudulentas. Es responsabilidad del denunciado tener el mecanismo necesario para comunicarse inmediatamente con el consumidor para que este pueda tomar las medidas necesarias y pueda evitarse el perjuicio de sus intereses.
- (x) En el presente caso no se generó ninguna comunicación con el consumidor, por ningún medio, a pesar que las operaciones no son habituales para el consumidor, por lo que el denunciado se encuentra en infracción. El consumo que se realizó de forma fraudulenta no fue realizado por el consumidor, por lo tanto, no es posible que el denunciado pretenda que el consumidor asuma dicha operación, además de los intereses que esta haya generado.
- (xi) El denunciado no activó ninguno de los mecanismos de seguridad, considerando que la denunciante no autorizó y tampoco realizó las operaciones materia de la presente denuncia.
- (xii) El denunciado tiene pleno conocimiento del historial crediticio y movimientos del consumidor, teniendo un patrón de sus consumos.
- (xiii) El denunciado no está considerando que la Banca Móvil mediante la cual se realizaron las operaciones no cuenta con las medidas de seguridad suficientes para protegerlos de consumos fraudulentos, por lo que se generó el actual perjuicio económico a la denunciante.
- (xiv) El denunciado no ha cumplido con su deber de idoneidad de proteger los datos del consumidor, entregar las copias de las grabaciones y/o advertir del consumo fraudulento a fin de que el consumidor tome medidas inmediatas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

II. CUESTIÓN PREVIA

II.1. Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento y de requerimiento de un informe técnico a la SBS.

7. El denunciado refirió que, el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado mediante Resolución SBS N° 6523-2013, establece que las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad mínimas frente a las operaciones realizadas por sus clientes; asimismo mediante Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, la SBS precisó que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidad, por lo que no se puede imputar responsabilidad a su representada por una transacción realizada con las tarjetas de crédito y/o débito sobre la base de una alegación de que dicha transacción no correspondía al patrón de consumo o comportamiento habitual del recurrente ni se puede concluir sobre la base de dicha alegación que la transacción cuestionada es inválida, inexistente o que no fue realizada por el recurrente. Por todo lo anterior solicitó la suspensión del procedimiento con la finalidad de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del referido Reglamento.
8. Conforme ha precisado la Comisión de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones contenidas entre los artículos 82° y 90° del mencionado cuerpo legal, que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS, teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias. Con relación a los procedimientos administrativos iniciados a consecuencia de la interposición de una denuncia de parte, conviene destacar que, según el artículo 105° del Código¹, el Indecopi tiene competencia para conocer tales

1

LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 105.- Autoridad competente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal, o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi. Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi."



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

defraudaciones de expectativas a fin de esclarecer la responsabilidad que pudiera o no mantener el proveedor reclamado por el consumidor respecto de cobros indebidos, falta de atención a los reclamos, variaciones unilaterales, el condicionamiento del ejercicio del derecho a realizar pagos anticipados, entre otros.

9. Asimismo, si bien el artículo 81° del Código² precisa que la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito financiero se rige por el cumplimiento de la normativa especial emitida por la SBS, la norma es sumamente clara al establecer que los servicios de este tipo también están sujetos al cumplimiento de la regulación general prevista por el Código; motivo por el cual, es posible concluir que en materia de protección al consumidor el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios financieros solo se agota en observancia de los derechos reconocidos a los consumidores a través del Código, cuya supervisión y fiscalización corresponde al Indecopi, lo cual implicará satisfacer la regulación emitida por la SBS.
10. En tal sentido, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. De igual manera, el Indecopi será competente para conocer los hechos que califiquen como un patrón de conducta, que no estuvieran recogidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS, puesto que así lo reconoce el artículo 105° del Código al atribuir al Indecopi la competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en dicha norma.
11. En concordancia con lo anterior, de la revisión de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que la conducta investigada se encuentra referida a la correcta aplicación del deber de medidas de seguridad que deben adoptar las entidades del sector financiero, en función a ello, se evidencia una presunta afectación vinculada a la conducta que se atribuye a una vulneración normativa de protección al consumidor, motivo por el cual el Indecopi se encuentra facultado de aplicar los criterios que le son competentes dentro del marco normativo establecido.
12. En ese sentido corresponde precisar que el Indecopi como autoridad cuenta con la autonomía correspondiente para tomar decisiones dentro del ámbito de su competencia.
13. Bajo este contexto, el Indecopi, investiga, analiza y emite pronunciamientos respecto de presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor, siempre que se

LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 81.- Marco legal La materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rige por las disposiciones del presente Código, así como por las normas especiales establecidas en la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento.

La regulación y supervisión del sistema financiero así como los productos y servicios se rige en virtud del principio de especialidad normativa por la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

verifiquen vulneraciones a las garantías que todo proveedor debe ofrecer en el desarrollo de sus actividades comerciales, ya sea en casos particulares y determinados o que sean determinables a través de elementos que coadyuven a identificar la existencia de tales afectaciones concretas.

14. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento y de requerimiento de un informe técnico a la SBS, efectuada por el Banco.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

15. Determinar:

- (i) Si, el Banco infringió o no lo establecido en el artículo 19° del Código.
- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del Banco.
- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del Banco.
- (iv) Si, corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si, corresponde la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De la infracción al deber de idoneidad

16. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
17. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar

³ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁴ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

18. El artículo 104° del Código⁵, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
19. En el presente caso, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de trece operaciones no reconocidas por la denunciante, por el monto total de USD 4,594.86 realizadas los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 cargadas a la cuenta de la tarjeta de crédito N.º 4634-02**-****-6274.
20. Al respecto, la denunciante señaló que recién pudo advertir dichos consumos el 10 de setiembre de 2025, al ingresar a su aplicativo móvil, refiriendo que el Banco no realizó el bloqueo preventivo por las operaciones de carácter inusual, pese a tener la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias e indicó que acudió a una oficina del Banco en busca de asistencia y, posteriormente, presentó un reclamo el mismo 10 de setiembre de 2025. El 12 de setiembre recibió la primera respuesta; sin embargo, en esta se le volvió a requerir más información que se encuentra en posesión del Banco, sin brindar una solución a la operación no reconocida, en consecuencia, los intereses generados por los consumos no reconocidos continuaron incrementándose.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

5

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

M-OPS-03/03

Página 8 de 21



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

21. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo de la denunciante

22. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
23. En este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
24. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
25. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
26. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (...)”*

27. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17° del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
28. En el presente caso, se debe tener en consideración que de la evidencia presentada por la denunciante queda probado que es titular de la tarjeta de crédito y que el 8, 9 y 10 de setiembre de 2025, el Banco efectuó cargos a su tarjeta de crédito, por el monto total de USD 4,594.86 materia de denuncia.
29. En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia de los consumos cuestionados, corresponde al Banco presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁶) a la realización de la operación no reconocida, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante. Sin embargo el denunciado se ha limitado a señalar que presentaría esta información en un escrito posterior, lo que no ha cumplido hasta la emisión de la presente resolución.
30. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida

⁶ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.

31. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
32. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
33. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
34. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de la operación no reconocida

35. Al respecto, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad dispone que las entidades del sistema financiero deben adoptar mecanismos de seguridad en el enrolamiento (afiliación) de un usuario a un canal digital, debiendo estos mecanismos estar orientados mínimamente a la verificación de la identidad del usuario que solicita la operación y la generación de las respectivas credenciales del usuario respecto a su afiliación.
36. Asimismo, es importante destacar que el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad establece que, para la validez de operaciones por un canal digital que impliquen pagos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones:

- a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y sean independientes uno del otro;
- b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez;
- y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación exitosa.

37. Adicionalmente, el artículo 20 de dicho cuerpo normativo desarrolla las exenciones de la aplicación de autenticación reforzada en operaciones efectuadas a través de canales digitales, las cuales se configuran en supuestos como:
- a) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia hacia un beneficiario de confianza, registrado previamente por el usuario;
 - b) Operaciones de pago, pagos periódicos o transferencia a cuentas en las que el cliente y el beneficiario sean la misma persona, sea natural o jurídica;
 - c) Operaciones de pago que presenten un nivel de riesgo de fraude bajo, cuya determinación debe ser sustentada por las entidades financieras;
 - y, d) Operaciones realizadas luego de que el usuario reportara el robo o pérdida de sus credenciales.
38. Al respecto, la denunciada señaló en su descargo que la en un escrito posterior presentaría los medios probatorios que acreditan que la operación cuestionada se realizó válidamente, sin embargo, esto no fue cumplido hasta la emisión de la presente. En ese contexto, cabe precisar que el Banco si bien planteó argumentos legales en su defensa y presentó como medios probatorios: (i) Oficio N° 74529-2024-SBS y (ii) Oficio N° 12512-2025-SBS con el objetivo acreditar la legitimidad de los consumos no reconocidas, lo cierto es que, este órgano resolutorio considera que la información contenida no es suficiente para aceptar la validez de las operaciones.
39. Finalmente es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que en el presente caso la denunciada no acreditó que la operación cuestionada responda al comportamiento habitual de consumo del denunciante y el cumplimiento de los requisitos de validez exigidos para su ejecución.
40. Por lo expuesto, este Órgano Resolutorio considera que el denunciado ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no adoptó las medidas de seguridad respecto de trece operaciones no reconocidas por la denunciante, por el monto total de USD 4,594.86 realizadas los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 cargadas a la cuenta de la tarjeta de crédito N.º 4634-02**-****-6274.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

IV.2. De la Medida Correctiva

41. Este Órgano Resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras⁷ —las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias⁸ —que buscan

7

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.
- (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

8

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

M-OPS-03/03

Página 13 de 21



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

42. En el presente caso, se ha verificado que el denunciado ha cometido infracción al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de veinte (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extnar a la denunciante el importe de USD 4,594.86 correspondiente a los trece consumos efectuados los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 cargados a su tarjeta de crédito, así como, los intereses, comisiones, y cargos que hubieran generado desde la fecha de su atribución hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
43. El proveedor tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código⁹.

IV.3. De la Graduación de la Sanción

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

9

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

21. El artículo 110° del Código¹⁰ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
22. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100%).
23. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (Dt), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times Dt$ ".
24. Respecto a la imputación referida a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad respecto de las trece operaciones no reconocidas por el monto total de USD 4,594.86, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
 - (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a no haber adoptado las medidas de seguridad respecto de las trece operaciones no reconocidas por el monto total de USD 4,594.86, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a dos (02) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "alta", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

¹⁰

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2023): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima" superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,385,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2023); por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

PADRÓN SUNAT (2023): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC		
RUC	20,100,047,218	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE CREDITO DEL PERU	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	99.000.000	
Notas: - El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa. - Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000. 1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat. 2/ Tamaño de empresa en el 2023 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat. 3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para empresa, se considera una facturación máxima de 20 000 UIT o 99 000 000 soles. Fuente: Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del 2023.		

Considerando el nivel de afectación "alta" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 4.01.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (4.01) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 4.01 UIT.
25. Finalmente en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
26. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula "M = m x F", con los datos obtenidos, resulta "M = 4.01 x 1.00", es de 4.01 UIT.
27. En este punto resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado "Calculadora de multas", como se muestra a continuación:

M-OPS-03/03

Página 16 de 21



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (02) UIT.
Nivel de infracción	Alta
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	4.01
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	4.01
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	4.01

28. Por tanto, corresponde sancionar al denunciado con una multa de cuatro punto cero un (4.01) UIT – Unidades Impositivas Tributarias, por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no adoptó las medidas de seguridad respecto de las trece operaciones no reconocidas por el monto total de USD 4,594.86 realizadas el 8,9 y 10 de setiembre de 2025.

IV.4. De las Costas y Costos del procedimiento

29. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹¹ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.
(...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

30. El denunciado deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)¹². Para ello, el denunciado tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹³.
31. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV.5. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

32. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado¹⁴.
33. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el

¹² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹³ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

¹⁴ *Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.*
LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.
Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones
El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

34. En la medida que, a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del denunciado, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con cuatro punto cero y un (4.01) UIT – Unidades Impositivas Tributarias, por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no adoptó las medidas de seguridad respecto de trece operaciones no reconocidas por la denunciante, por el monto total de USD 4,594.86 realizadas los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 cargadas a la cuenta de la tarjeta de crédito N.º 4634-02**-****-6274.

SEGUNDO: Requerir al Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁵, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁶, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁷. El sancionado sólo pagará el 75% de las

¹⁵ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM N° **2026000001215** para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco BBVA Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pagos de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagar servicio. 2. Seleccionar Indecopi. 3. Seleccionar el concepto de pago (multas). 4. Ingresar el número de CUM. 5. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

¹⁶ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

¹⁷ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

multas si consiente la presente resolución y procede a cancelarlas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁸.

TERCERO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú, como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar a la denunciante el importe de USD 4,594.86 correspondiente a los trece consumos efectuados los días 8, 9 y 10 de setiembre de 2025 cargados a su tarjeta de crédito, así como, los intereses, comisiones, y cargos que hubieran generado desde la fecha de su atribución hasta el cumplimiento de la medida correctiva.

El Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú, el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de la solicitud de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. El Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

18

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

M-OPS-03/03

Página 20 de 21



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 672-2025/PS0-INDECOPI-CUS

QUINTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

SEXTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)²²
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²² Memorandum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.